

1500196-49.2021.8.26.0586

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Flavio Roberto de Carvalho

Comarca: São Roque

Foro: Foro de São Roque

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 29/11/2010).

ROUBO - AUTORIA DELITIVA PROVADA RECURSO PROVIDO. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agente que subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório pelo roubo. ROUBO - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - VALIDADE. Reconhecimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Roque

Foro de São Roque

1ª Vara Criminal

Av. John Fitzgerald Kennedy, Sao Roque-SP - cep 18130-510

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500196-49.2021.8.26.0586 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500196-49.2021.8.26.0586

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2060625/2021 - Delegacia de Polícia de São Roque

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alvaro Luiz Oliveira dos Santos e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavio Roberto de Carvalho

Vistos.

ÁLVARO LUIZ OLIVEIRA e KAIKE SALES TORRES qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2 inciso II e V e § 2 A inciso I cc art.61 inciso II alínea "j" todos do Código Penal, porque nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, em concurso de agentes, e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade, subtraíram bens da vítima.

Acompanhou a denúncia, o inquérito policial (fls.01/50) e documentos, onde se destaca: boletim de ocorrência (fls.04/05), auto de reconhecimento de pessoa (fls.07,09, 12), relatório de investigação (fls.19/23), link das imagens de câmera de segurança (fls.159)

A denúncia foi recebida em 06 de abril de 2021 (fls.59/61), sendo que os réus foram citados e ofertaram Defesas (fls.92/95, 105/112) prosseguindo a instrução com as oitivas de testemunhas e colheita do interrogatório.(fls.152/153) Em memoriais

finais o Ministério Público requereu a procedência da ação com fixação de penas acima do mínimo legal, e manutenção da prisão (fls.163/170)

A Defesa de Kaique em preliminar requereu a nulidade do reconhecimento que não seguiu as regras do artigo 226 do CPP, e no mérito insistiu na improcedência pela fragilidade probatória com tese de fixação de pena mínima, regime semi aberto, e recurso em liberdade (fls.173/182)

Por fim a Defesa de Álvaro insistiu na absolvição do réu pela fragilidade probatória (fls.183/187)

É o relatório. DECIDO.

A Defesa de Kaique sustentou em preliminar a nulidade do reconhecimento já que não realizado de acordo com o disposto no artigo 226 do CPP.

Não se sustenta a alegação, a princípio o artigo 226 do CPP é uma recomendação que deve ser seguida se possível, e em segundo ponto como bem explanado pelas vítimas, e pela policial, na fase extrajudicial seguiu-se exatamente o disposto no mencionado artigo.

Flavia disse que as vítimas descreveram os réus, e após eles foram colocados com outras pessoas de aspectos similares sendo que as vítimas foram convidadas ao reconhecimento.

E mais, o rito trazido por Flavia foi confirmado por Michael, o que já afasta a pretensão da Defesa.

Mas não é só, em juízo, os reconhecimento foram reiterados na fase do contraditório, e na presença da Acusação e Defesa.

De fato, o reconhecimento judicial prescinde da necessidade das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, como aliás já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"Se as vítimas ou as testemunhas do evento delituoso apontam, com segurança, em audiência judicial, o acusado presente como autor do ilícito penal praticado, essa prova possui eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal. Esse meio probatório, cuja validade é inquestionável, reveste-se de aptidão jurídica suficiente para legitimar, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção a prolação de um decreto condenatório" (Habeas corpus n.º 68.819 / SP, 1ª Turma, rel. Min. Celso de Mello, j. em 05/11/1991, DJ de 18/08/1992)

Por ser apenas confirmatório, o reconhecimento judicial somente complementa a versão da vítima ou de testemunhas.

Nesse sentido José Frederico Marques (Elementos de direito processual penal, 2/334, item n. 488, 2ª ed., 1965, Forense), verbis: "Quando se tratar de reconhecimento produzido em Juízo, as formalidades previstas em lei, embora aconselháveis, não são reputadas essenciais. Caso a vítima ou testemunha aponte na audiência, com segurança, o réu presente como o autor do crime, tal prova tem o valor idêntico àquela de um reconhecimento efetuado com as formalidades legais".cumprido consignar, porém, que se de outra forma efetuar-se o reconhecimento de pessoa ou coisa, nem por isso deve o juiz a priori recusar-lhe qualquer valor probatório. Tal orientação não condiz com os princípios aceitos em nossa legislação sobre o livre convencimento."

Saliento ainda, que embora não tenha acontecido, já que na fase policial foi respeitada a recomendação do artigo 226 do CPP, eventual irregularidade ocorrida por desrespeito à regra constante no mencionado dispositivo, não é hábil a macular o reconhecimento, tampouco, as demais provas produzidas nos autos.

Não se olvide que foram observadas as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, restando, portanto, legítimo todo o procedimento, justamente como ocorreu na hipótese dos autos.

Nesse sentido: "A jurisprudência sedimentada desta Corte é a de que as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (STJ - AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/6/2017, DJe de 13/6/2017)" (AgRg no AREsp 1520565/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 18/09/2019)

"PROVA - Reconhecimento pessoal - Ato levado a efeito em inquérito policial - Eficácia ainda que o indiciado não tenha sido colocado ao lado de outras pessoas, visto tratar-se tão-somente de uma recomendação prevista no art. 226, II, do CPP (TJMS) RT 777/660". "PROVA - Reconhecimento pessoal - Inobservância do art. 226 do CPP - Nulidade - Inocorrência - Motivação da decisão condenatória que se mantém com base em indícios suficientes mesmo abstraindo-se tal meio probante (TACrimSP) RT 780/607". omissão de formalidade nos autos da investigação, marcada pela ausência do contraditório e da ampla defesa, constitui mera irregularidade e não contamina a ação penal, podendo ao longo desta ser sanada, como de fato foi, uma vez que, como se verá adiante, o reconhecimento efetivado perante a autoridade policial foi corroborado pelos depoimentos firmes e coesos prestados pela vítima e demais testemunhas sob o crivo do contraditório, não havendo, assim, qualquer prejuízo. quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório."1 (STF, HC 104.404/MT, 1.ª Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 29/11/2010).

ROUBO - AUTORIA DELITIVA PROVADA RECURSO PROVIDO. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agente que subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório pelo roubo. ROUBO - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - VALIDADE. Reconhecimento fotográfico realizado com segurança pela vítima, afirmando lembrar-se com exatidão e detalhes das características físicas do roubador, confirmado em juízo. Prova apta a embasar o decreto condenatório" (AP 5294854220108260000 SP 0529485-42.2010.8.26.0000, Relator, Des Willian Campos, Data de Julgamento: 25/09/2012, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/09/2012).

- "Irrelevante o fato de o reconhecimento pessoal do réu ter-se efetuado sem observância das formalidades inscritas no art. 226, I, do CPP se efetivado através de depoimento de testemunha ratificado quando posteriormente reinquirida em audiência à qual presente o defensor constituído do acusado, que formulou reperguntas, tanto mais se assentada a condenação no conjunto probatório e não apenas naquele elemento de convicção" (RT 666/379).

Portanto, além da autoridade policial ter seguido a recomendação do previsto no artigo 226 do CPP, os reconhecimentos foram reiterados e confirmados na fase judicial, durante o contraditório, não guardando qualquer controvérsia ou nulidade, restando afastada a sustentação preliminar Defensiva.

No mérito, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls.04/05), auto de reconhecimento de pessoa (fls.07,09, 12), relatório de investigação (fls.19/23), link das imagens de câmera de segurança (fls.159), além

da prova oral coligida.

Quanto a autoria, o réu Kaike negou os fatos, e disse que estava fazendo um bico de mudança em outra cidade. Pegou o veículo no centro e levou até a cidade. Disse que não conhecia Álvaro. Não conhecia as vítimas.

Álvaro apenas negou os fatos, e disse que estava em outra cidade, em sua casa, e que não conhecia Kaike. Disse que não conhecia as vítimas desconhecendo os motivos pelos quais foi reconhecido.

Aryane disse que chegou para trabalhar e quando entrou, havia um cara atrás com a arma na mão, pediu para virar de costas e a amarraram, e tinham mais dois funcionários abordados. Havia um outro rapaz que entrou depois. So viu um rapaz armado. Ele estava com máscara de proteção contra covid. Não se lembra do outro indivíduo. O rapaz era moreno, e não era muito alto e também não era o gordo. O outro rapaz era um pouco mais alto e magro. Não conhecia os reus. Reconheceu Álvaro como a pessoa que lhe abordou. Não chegou a ver o outro réu e não o reconheceu em audiência. No dia ficou bem abalada, e foi obrigada a trabalhar na empresa.

Michel, disse que abriu a portinhola e entrou na loja, e havia um rapaz atrás da porta armado e outro também, e pediram que ficasse quieto, e se era gerente da loja, e pegaram seu celular, e o amarraram com a arma na barriga, e o levaram até o fundo da loja onde já haviam dois colaboradores da loja. Teve um prejuízo de R\$ 1600,00 e tem interesse em ser indenizado. Deixaram todos amarrados, e questionou se tinham acesso ao cofre, e um colega disse que tinha câmera, trancaram todos no lado de dentro da loja e fugiram com o carro. O carro estava parado ao lado da loja. Álvaro foi o rapaz que o abordou, e o outro pediu que ele levantasse a máscara. As máscaras eram de proteção a covid. Disse na delegacia que Kaike era parecido e o reconheceu pessoalmente em audiência após ele colocar a máscara. Reconheceu os reus em audiência com toda certeza. Tem 1,68, e Kaike é um pouco mais alto que sua pessoa. Ficaram amarrados, e o assalto durou em torno de 10 minutos. Na delegacia colocaram os reus juntamente com outras 05 pessoas. Não teve dúvidas quanto ao reconhecimento dos reus em audiência. A filmagem não foi muito focada, pois a câmera é de longe e somente aparecem os indivíduos de longe sem ser possível ver o rosto. Foi fazer o reconhecimento na delegacia, e tinham outras vítimas, e entraram e no fundo do local, havia um portão com pequeno buraco, e tinham 04 ou 05 indivíduos, e um deles era policial, e colocaram outras pessoas parecidas com os reus, algumas claras e outras morenas. Na delegacia reconheceu com certeza Álvaro e que Kaique era parecido, e dias depois passou a ter certeza de que era o réu. Posteriormente receberam fotografias e teve a certeza do acusado. Foi o último a chegar na loja, sendo que os demais funcionários estavam rendidos.

Flavia, policial disse que passaram a investigar e a princípio através de câmeras de segurança identificaram o veículo Onix Joy com placa mercosul, mas na pesquisa apresentava um veículo da mesma marca mas de modelo diferente, e entraram em contato com a proprietária do veículo verdadeiro, e ela disse que estava com o ex marido que residia em Praia Grande. Dias depois o mesmo veículo se envolveu no roubo nas lojas Marabraz e emitiram um alerta a polícia militar, e dias depois uma viatura avistou o veículo e solicitou apoio para o cerco, quando um dos indivíduos desceu da porta traseira e se identificou como Kaique, sendo que o motorista se evadiu do local, e Kaique disse que haviam mais dois indivíduos armados, e esta viatura comunicou as demais viaturas e que o veículo tinha fugido via Brasital, e uma viatura abordou o automóvel vazio, e populares indicaram que dois indivíduos desceram e passaram as características, e avistaram um dos suspeitos, que passou a fugir pulando de casa em casa, até que se rendeu e jogou a arma e o celular em um bueiro, e ambos foram conduzidos a delegacia, e este indivíduo era o Álvaro. Com a detenção fizeram contato com as vítimas das lojas, e elas compareceram e Kaique foi reconhecido por funcionários das Lojas Americanas, e Álvaro foi reconhecido por funcionários das duas lojas. Não se recorda se alguma testemunha ficou com dúvidas.

Os roubos as lojas foram em dias diferentes mas com o mesmo automóvel. Os reus não falaram nada e não conhecia os acusados. Não se recorda se a arma que Álvaro dispensou, foi apreendida. O carro foi apreendido e estava adulterado com suas placas. O modus operandi dos roubos foram iguais, e os indivíduos tinham as mesmas características. Na delegacia as vítimas informaram as características e depois eles foram colocados com pessoas semelhantes e realizado o reconhecimento. Não sabe se o nome destas pessoas foram colocadas pois não elabora as peças. Disse que pelo que se recordava as testemunhas não reconheceram o Kaique no roubo da Marabraz. Álvaro foi abordado pelos policiais militares.

Vale mencionar que nenhuma restrição merece o depoimento da policial mormente quando suas declarações vêm corroboradas por outros elementos de prova e também quando não levantada qualquer suspeita fundada e demonstrada.

Nesse sentido: " não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria um contra-senso credenciar o Estado alguém a atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado-Juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito. " (TACRIM-SP JUTACRIM 30/221).

Com efeito, conforme amplamente decidido, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54), entre outros arestos (RT 530/372, 411/266, 445/382 e RJTJESP-LEX 136/476).

Ademais, seria um contra-senso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhe negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).

Por isso, eventuais pequenas contradições entre os depoimentos prestados em Juízo, se comparados entre si e com os da fase administrativa, são naturais e reforçam a ausência de prévia combinação entre as pessoas ouvidas, ou qualquer sanha obstinada em falsa incriminação. Observa-se ainda que, "pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos secundários, que são fruto das imperfeições do psiquismo humano" (JUTACRIM 95/262).

"O depoimento do policial é tão válido como outro desde que insuspeito e capaz de infundir, pelo seu conteúdo, incredibilidade. Por outro lado, nos termos do art. 202 do CPP, se toda pessoa pode ser testemunha, sem qualquer dúvida que os agentes podem testemunhar sobre o que viram e sentiram no cumprimento da missão. Se por/acaso outras pessoas havia no local da diligência, cumpre à defesa arrolá-las como testemunhas. Também pequenas divergências que não atingem a substância do fato não são suficientes para ilidir aprova" (RT574/401).

"PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhas, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido. Os policiais militares, como qualquer outra pessoa, não estão impedidos de depor e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerando suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial, (relator Ângelo Galluci - Apelação Criminal nº 153.694-3-São Paulo-26.09.94)".

"DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VALIDO. - O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação,

mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova". (STJ, 5.a Turma, HC 110869/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, v.u., j. 19.11.2.009; pub. DJe de 14.12.2.009).

A princípio os réus sustentaram alibis, Kaique disse que estava fazendo uma mudança em outra cidade enquanto Álvaro disse que estava sem sua residência.

De fato, Como ensina Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, "O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o alibi constitui uma exceção de defesa e, como tal, cabe ao incriminado o ônus de sua demonstração" ("Da prova no processo penal", Editora Saraiva, 7a ed. 2006, p. 18).

"Nos termos do art 156 (primeira parte), do nosso CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. E o mínimo esforço que se exige do acusado e que não se constitui em violação alguma do sagrado direito de defesa, mesmo porque ainda não existe, no nosso sistema penal (e essa é uma característica encontrada na generalidade dos países situados abaixo da linha do Equador), punição alguma para acusados e vítimas que tenham mentido no curso do processo penal, falseando a verdade, ou omitindo-a, ainda que para ajudar ou prejudicar alguém; ao contrário, acima daquela linha correndo o processo em países chamados de "Primeiro Mundo", parece que o rigor penal é muito maior e até mesmo quem quer que tenha tido a desventura de (ter sido processado criminalmente responderá pelas mentiras que vier a proferir, ainda que tenha mentido apenas para escusar-se da acusação e buscar a própria liberdade"(RJDTACRIM vol 39, p. 142, voto vencedor Juiz Pires Neto).

O STF já teve oportunidade de decidir nesse sentido, no HC 68.964-7-SP, rel. Min. Celso de Mello, DJU 22.04.1994, cuja ementa tem o seguinte teor: "O alibi, enquanto elemento de defesa, deve ser comprovado, no processo penal condenatório, pelo réu a quem seu reconhecimento aproveita".

"ÁLIBI - ÔNUS DA DEFESA CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO Em sede penal, alibi não comprovado equivale a confissão por falta de argumento defensivo. Inviável a absolvição por falta de provas, quando o contexto probatório do processo indica sem dúvidas a prática do ilícito pelo acusado, auxiliado pelas informações dos próprios familiares conduzindo a certeza da autoria" (TJSC - Acrim 2003.025395-5 - 1ª CCrim. Rel. Des. Solon d'Eça Neves DJSC 24.05.2004)

"No sistema processual pátrio, a mera alegação, cujo objetivo seja a escusa de responsabilidade, não tem o condão de abalar o conjunto probatório já produzido, pois ainda que o ônus de provar a imputação da denúncia seja do Órgão Ministerial, alegando a defesa fato novo, cumpre-lhe demonstrá-lo" (TACRIM-SP, RJD 26/160) (TJSC - Acr 2003.009957-3 - 2a C. Crim. Rel. Des. Maurílio Moreira Leite - J. 10.05.2003).

(...) o inocente negará a imputação e poderá fazê-lo com absoluta competência, porque nenhum crime praticou. Ao culpado, a situação se apresentará mais difícil, porque a sua negativa mentirosa o obriga a rodeios e ginástica de dialética que acabarão por deixar vestígios e provas circunstanciais de real valor para o veredicto final dos órgãos jurisdicionais. (In, "Elementos de Direito Processual Penal" - 1ª edição - Editora Bookseller - p. 299).

Imperativa é a jurisprudência no sentido de que, quem apresenta alibi, deve comprová-lo satisfatoriamente, pena de ser tido como réu confesso (JTACrim, 54:204, 47:165, 33:334 e 22:77).

Os reus com Defensores constituídos não conseguiram comprovar os alibis, aliás, no tocante a Kaique se realmente estava fazendo uma mudança bastava arrolar as pessoas que o ajudaram, o endereço em que fez os transportes, o nome do contratante, ou seja, elementos mínimos que poderiam ter sido produzidos pelo réu e que não vieram

aos autos como determinar o artigo 156 do CPP..

Da mesma forma Álvaro, que sequer arrolou familiares, ou conhecidos que estavam consigo na residência, prova simples, de produção comum, e que eram de ônus dos réus e que não foram produzidas.

Não foram produzidas pois as versões dos acusados são inverossímeis, mendazes, como se constatou durante a instrução.

As vítimas em juízo reconheceram sem sombras de dúvidas os réus, como os agentes do roubo perpetrado na empresa.

Aryane disse que foi abordada por Álvaro, que usava mascara de proteção contra a covid e que estava armado, não tendo duvidas quando ao reconhecimento, reiterando inclusive o reconhecimento que prestou na fase policial, sustentando ainda que o outro individuo era um pouco maior, o que de fato, se constata na relação de altura dos acusados.

Michel da mesma forma reconheceu de imediato Álvaro, e confirmou o reconhecimento de Kaique, explicando ainda que na fase policial, teve duvidas, mas em juízo, já mais calmo, e vendo o réu com mascara de proteção não teve dúvidas quanto a autoria.

Menciona-se ainda que Kaique e Álvaro foram presos juntos em dias posteriores, com o veículo usado nos roubos, o que apenas corrobora que estavam envolvidos no delito ora apurado.

Em verdade, constitui entendimento jurisprudencial uniforme de todos os Tribunais do País que, nos casos de crimes patrimoniais, de ordinário praticados na clandestinidade, a palavra da vítima há de preferir à "versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido" (Rev. Tribs. - vol. 736, p. 629).

Prova - palavra da vítima - Crimes patrimoniais - Eficácia: A palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade possui relevante valor probatório, eis que é o elemento fixador da autoria" (TACRIM/SP - RJTACrim 38/446).

"PROVA. Latrocínio tentado. Palavra da vítima. Vítima. Valor: - Em sede de latrocínio tentado, exceto se demonstrada sua má fé ou intuito de prejudicar o réu, o depoimento da vítima pode servir de base à condenação, pois, em linha de princípio, é a pessoa mais capacitada a discorrer do fato de que foi protagonista" (TACRIM/SP, Revisão Criminal, Processo 3727890/4, 8o Grupo, Relator Carlos Biasotti, j. 08/ 11/01, v.u.).

Debate-se a Defesa quanto as imagens de segurança, que não é possível avistar a pessoa de Kaique, novamente não possui razão o argumento.

Embora as imagens não sejam boas, estão longe, mas é possível constatar a idoneidade dos depoimentos das vítimas, bem diferente das mendazes afirmações dos réus.

Logo no quinto video do link, as 8:25:31 se aclara o ingresso de pessoa com estatura e corpo similar ao de Alvaro empurrando a porta com força e abordando o primeiro funcionário, inclusive logo apos a abordagem coloca um boné, sendo que na imagem ainda distante é possível ver que usava uma mascara de proteção contra a covid, que levantava após a abordagem.

Já as 8:27:41(video nove do link) aparece um individuo com estatura e corpo

similar ao de Kaique, e que aguardava o primeiro indivíduo que entrou sair, e após também sai da loja, encostando a porta.

Já nos dois últimos vídeos se aclara os funcionários presos dentro da loja tentando se comunicar com Vanessa após a consumação do roubo.

Pontua-se que embora as imagens sejam distantes e exista um hiato de filmagens, entre 8:25 até 8:27, é possível verificar o ingresso do primeiro roubador similar a Álvaro, e também, a saída de dois roubadores, sendo um similar a Kaique.

O hiato de horários deixou de apontar as abordagens dos demais funcionários, mas não afasta a materialidade e autoria do roubo em relação aos acusados.

De fato as imagens ainda que distantes apresentam dois indivíduos bem similares aos réus, sendo que a certeza da atuação de ambos se subsume com os reconhecimentos judiciais dos acusados, além de serem detidos com arma, e com o veículo usado para a prática de diversos roubos e que foi apurado nos autos 1500447272021,, bem como, o modus operandi idêntico nos delitos.

Soma-se ainda, que os réus residiam próximos um do outro ao analisar os endereços dos acusados, pelo sistema do google maps (de R. João Guimarães Rosa, 298 - Bandeiras a Av. Santiago Rodilha, 922 - Veloso - Google Maps), a distância das residências é de menos 300 metros e que pode ser concluída em 06 minutos, ou seja, estavam próximos, e vieram do mesmo ponto de origem.

Realmente as vítimas não tiveram dúvidas no reconhecimento judicial, bem como as imagens comprovam o roubo, além da investigação competente da polícia civil, não deixando dúvidas quanto a autoria dos acusados, afastando a pueril negativa apresentada por ambos em juízo.

Provado também o concurso de pessoas, já que atuaram juntos como esta demonstrada pela prova produzida .

Desnecessária para o reconhecimento da causa de aumento a identificação dos demais comparsas. (STF, 2a Turma, RHC 60.469/RJ, rei. Min. Décio Miranda, in DJU de 11/02/83, pág. 928; RT9 552/357, 573/489, 694/345, 704/348, 736/629; 744/614 e 749/657; JTACrimSP, 73/368 e 74/436; RJTACrimSP, 32/286).

Ainda, também provada a causa de aumento de pena, pelo uso de arma de fogo.

Diz a doutrina: " Exigir, como prova da existência da arma, sua apreensão e exame seria consagrar uma absurda e indevida exceção ao brocardo segundo o qual ninguém pode tirar vantagem de sua própria torpeza: bastaria o réu fugir com a arma ou, de qualquer modo, dar sumiço nela, para beneficiar-se com a excludente da qualificadora" (cf. O Furto e o Roubo no Direito e no Processo Penal, 2a ed., Forense, 1995, cap. XLIV, nº 6, págs. 455-6).

As vítimas foram seguras em informarem que foi um assalto armado, e que a arma era usada por um dos indivíduos, no caso Álvaro.

Alias Álvaro que dias depois em nova vinda para São Roque, fugiu com o veículo usado nos roubos, e após abandonar o automóvel fugiu a pé, descartando durante a fuga um aparelho celular e uma arma de fogo, devidamente apreendida e periciada conforme autos 1500447272021.

Também pelos testemunhos colhidos durante a instrução comprovou-se que as vítimas tiveram a liberdade restringida pelos réus, inclusive as imagens dos vídeos de 12 a 13 comprovam que permaneceram presos dentro da loja, a espera de que terceiro pudesse abrir a porta, o que configura também a qualificadora.

Por fim, afasto a agravante de delito praticado durante situação de pandemia já que não seria preponderante a situação para a prática do delito

Portanto a ação é parcialmente procedente. Finda a fundamentação, passo à fixação da pena.

1) Réu: Kaique Sales Torres. Atento, aos critérios do artigo 59, do Código Penal, o acusado embora primário, mostrou ousadia impar, praticando roubo contra grande loja comercial, esta conduta, esta forma de atuar, com destemor, destaca a periculosidade acima da média, que soma-se a uma culpabilidade impar já que manteve diversos funcionários com a liberdade restringida, de modo, que fixo a pena em 1/4 acima do mínimo, ou seja, 05 anos de reclusão e pagamento de 12 dias-multa. Ausentes agravantes e atenuantes. Duas causas de aumento foram reconhecidas, de modo, que elevo a pena em 3/8, totalizando 06 anos e 10 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 15 dias-multa. Presente a causa de aumento especial pelo uso de arma de fogo o que eleva a reprimenda em 2/3, totalizando 11 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 25 dias-multa.

2) Réu: Álvaro Luiz de Oliveira dos Santos. Atento, aos critérios do artigo 59, do Código Penal, o acusado embora primário, mostrou ousadia impar, praticando roubo contra grande loja comercial, esta conduta, esta forma de atuar, com destemor, destaca a periculosidade acima da média, que soma-se a uma culpabilidade impar já que manteve diversos funcionários com a liberdade restringida, de modo, que fixo a pena em 1/4 acima do mínimo, ou seja, 05 anos de reclusão e pagamento de 12 dias-multa. Presente a agravante da reincidência específica conforme certidão a fls.133/136, o que eleva a pena em 1/2, totalizando 07 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 18 dias-multa. Ausentes atenuantes. Duas causas de aumento foram reconhecidas, de modo, que elevo a pena em 3/8, totalizando 10 anos e 03 meses e 21 dias de reclusão e pagamento de 24 dias-multa. Presente a causa de aumento especial pelo uso de arma de fogo o que eleva a reprimenda em 2/3, totalizando 17 anos e 05 meses de reclusão e pagamento de 40 dias-multa.

A minguada de outro elemento fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Diante das circunstâncias subjetivas negativas dos réus, pelas penas aplicadas, fixo para ambos o regime inicial fechado para início de cumprimento de pena.

Ainda não preencheram os requisitos mínimos para modificação de regime.

Os acusados não preenchem os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal. Pelos mesmos motivos não fazem jus a suspensão da pena prevista no artigo 77 do Código Penal.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação penal, para o fim de CONDENAR como incurso no artigo 157 § 2 inciso II e V e § 2 A inciso I todos do Código Penal, os réus:ÁLVARO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS à pena privativa de liberdade de 17 anos e 05 meses reclusão, em regime inicial fechado além do pagamento de 40 dias-multa e KAIQUE SALES TORRES a pena privativa de liberdade de 11 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 25 dias-multa. Para ambos o valor do dia multa, consiste em um trigésimo do salário mínimo mensal vigente no dia dos fatos (art. 49, § 1º, do mesmo Código), a partir do qual será atualizado, em conformidade com o art. 49, § 2º, primeira parte, do aludido Estatuto Penal (cfr. SEBASTIÃO DA SILVA PINTO em RT 645/255-262; TACRIM em RT 682/335, 782/614, JUTACRIM 95/45; STJ em RE 41.438-5-SP, 5ª T., Rel. Min. ASSIS TOLEDO, em D.J.U. 17/10/94, pág. 27.906; STJ - Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 91.003-RS - 3ª S - Rel. Min. Gilson Dipp - J. 13.12.99 - DJU 21.02.2000; STJ, RE 22.497/8-SP, 5ª T., Rel. Min. José Dantas, DJU 13.10.1992, p. 17.700 etc).

Passo novamente a analisar a situação prisional dos réus, e não constato alteração, permanecendo contemporânea, e não sendo possível a fixação de qualquer cautelar. De fato, os réus sem comprovação de labor, sem residência na comarca, se envolveram em diversos roubos, com mesmo modus operandi, aterrorizando o comércio desta pequena urbe, tanto que após a prisão dos acusados, cessaram os eventos, ou seja, estas condições me parecem mais do que suficientes para justificar a prisão, como evidente risco à ordem pública, já que soltos, nada impede que tenham nova reiteração delituosa, reforçando que se trata de segunda condenação dos réus nessa urbe, destacando ainda a reincidência de Álvaro.

Desta forma, por nenhum ângulo analisado é possível a concessão de liberdade ou fixação de cautelares, sem colocar em risco a ordem pública, o que leva ao indeferimento do recurso em liberdade aos acusados, reiterando as decisões anteriores. Da mesma forma, estão dentro de unidade sem qualquer informação de risco à saúde em virtude da pandemia, não fazem parte de grupos de riscos, de modo, que a recomendação também não se aplica aos réus, envolvidos em delitos graves e com consequências sociais. Expeça-se mandado de prisão em desfavor aos réus.

Nesse sentido: "HABEAS CORPUS alegação de falta de fundamentação da r. sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se baseado tão somente na gravidade concreta do crime in ocorrência. HABEAS CORPUS presença do fumus commissi delicti no auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante violência e grave ameaça, indicando o paciente como autor presença do periculum libertatis pelo fato do paciente não ter vínculo com o distrito da culpa; praticar o crime com alta reprovabilidade e periculosidade; não haver prova de que exerce atividade lícita prisão preventiva que não ofende o princípio da presunção de inocência fato de ser primário e sem antecedentes, bem como possuindo residência fixa, não vedam a possibilidade da prisão cautelar. HABEAS CORPUS desproporcionalidade da medida remédio heroico que não se presta a exercício de futurologia. HABEAS CORPUS pandemia COVID-19 paciente que não compõe grupo de risco efetivo isolamento social - indefere-se o processamento....Observa-se que o paciente praticou crime de roubo majorado, com emprego de grave ameaça à pessoa. A prática de crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa geram desassossego e intranquilidade popular. A circunstância de alguém praticar crime desta espécie e ser solto em seguida causará descrédito na Justiça, além de estimular à prática de novos crimes análogos, bem como levará a população a buscar resolver os problemas de segurança por outros métodos, como fazer justiça com as próprias mãos. Desta forma, necessária a custódia do requerente para garantia da ordem pública para estes casos, a menos que ocorra excepcionalmente prova em contrário, não existente nos autos.(Habeas Corpus Criminal nº 2132867-25.2020.8.26.0000, TJSP, relator Desembargador Lauro Mens de Mello, 30/06/2020).“Agravamento regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. 2. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal” (HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 29/6/07). 3. Agravamento regimental ao qual se nega provimento”(2 STF HC 127578 AgR/SP rel. Dias Toffoli j. 25.08.2015); “A prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade”. “A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, evidenciada por sua

personalidade delitiva, já que foi condenado por roubo e estelionato (reincidência), responde por furto e cometeu o delito em questão quando estava em livramento condicional”(STJ HC 246855 / MG rel. Min. Marilza Maynard j. 21.02.2013) "A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II A possibilidade concreta de fuga também mostra-se apta a embasar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. III Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. IV - Ordem denegada” (0 STF HC 114536/MG Rel.Min. Ricardo Lewandowski DJU 05.12.2012.)

Custas pelos réus na forma da lei.

Condeno ainda os reus de forma solidaria ao pagamento da quantia de R\$ 1600,00 a vítima Michael como indenização mínima, já que existia o pedido na inicial (fls.57), não existindo impugnação por parte das Defesas, tornando-se incontroverso.

Oportunamente, após o trânsito, procedam-se às anotações comunicações e expedições devidas para o efetivo cumprimento das sanções impostas, lançando os nomes dos réus no Rol dos Culpados, comunicando o IRGD bem como a Justiça Eleitoral.

PIC

Sao Roque, 28 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA